
Rua Gervásio Couto Moreira, 31, Anexo ao Fórum, CENTRO - GANDU
gandu-vsj@tjba.jus.br **|Funcionamento:** 07:00 às 13:00 - Tel.: 073 3254-0622

PROCESSO N.º: 0003408-24.2026.8.05.0082

AUTORES:
ANTONIA CONCEICAO DE JESUS

RÉUS:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

DECISÃO

Vistos etc...

A parte autora requer liminarmente a suspensão de débito(s) de valor(es) em sua fatura de energia elétrica referente a empréstimo(s) que alega não ter contratado(s), bem como determinação para que as acionadas se abstenham de efetuar a suspensão do serviço de energia em sua residência.

A antecipação de tutela através da concessão de medida liminar somente é possível, quando presentes a probabilidade do direito (relevância dos fundamentos da demanda) e o periculum in mora (fundado no receio de ineficácia de provimento final), e visa prevenir dano irreparável ou de difícil reparação, até a efetiva prestação jurisdicional, desde que relevantes os fundamentos da demanda.

Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista os documentos colacionados, em especial a fatura de energia acostada à inicial, que demonstra a existência do contrato de empréstimo questionado pelo(a) requerente com valor de parcela cobrado na própria conta de energia, cuja contratação é negada pela autora. A parte autora não pode fazer prova de fato negativo. A procura por uma decisão do Judiciário por si só caracteriza, numa análise superficial necessária à concessão da

liminar, a boa fé da parte autora e a veracidade das informações por ela narradas na inicial. Presente encontra-se, pois, a probabilidade do direito.

Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque permitir as cobranças das parcelas do empréstimo questionado na fatura de energia certamente acarretar-lhe-á sério prejuízo. Caso a parte autora obtenha um provimento jurisdicional definitivo favorável, os efeitos da liminar serão mantidos, caso lhe seja desfavorável as cobranças poderão novamente ocorrer, não causando qualquer prejuízo para a parte ré. Presente, encontra-se, pois o perigo de dano, sem qualquer perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

Por fim, em atenção ao § 3º do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte.

Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar **as acionadas** PROCEDAM À SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO SOB A RUBRICA "CREFAZ08000525051-12" na fatura de energia elétrica da autora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de incidência de multa no valor de R$600,00 por cada cobrança realizada, limitada, neste primeiro momento, ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como que a **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA** se abstenha de suspender o serviço de energia elétrica na residência da autora (número da unidade consumidora 6.212.667.028-18), em razão de faturas com cobranças do empréstimo impugnado, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada a R$6.000,00, devendo a parte autora, para ter eficácia a presente decisão, efetuar o depósito judicial do valor correspondente ao seu consumo de energia para pagamento da fatura com vencimento em 21/10/2026.

P.I.C.

Gandu, 5 de Outubro de 2026.

NATANAEL RAMOS DE ALMEIDA NETO

Juiz de Direito
Documento Assinado Eletronicamente

Assinado eletronicamente por: NATANAEL RAMOS DE ALMEIDA NETO;
Código de validação do documento: b703fdd8 a ser validado no sátio do PROJUDI - TJBA.